

形式瑕疵遗嘱效力的认定标准

——马丙、马丁诉马戊等遗嘱继承案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第二中级人民法院(2023)京02民终6054号民事判决书

2. 案由：遗嘱继承纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 马丙、马丁

被告(被上诉人): 马戊、马巳、马庚

【基本案情】

被继承人张甲与马乙系夫妻关系，二人共生育子女五人，即马戊、马丙、马丁、马庚、马巳。马乙于2018年12月14日死亡。张甲于2021年2月11日死亡。

2019年马戊、马巳起诉张甲、马丙、马丁、马庚继承纠纷一案，于2020年5月29日经北京市西城区人民法院(2019)京0102民初19671号民事判决书判决：《房屋征收货币补偿协议》所涉马乙遗产的补偿款金额6011894元应归马戊、马巳、张甲、马丙、马丁、马庚共同继承。

本案中，马丙、马丁向法院提交代书遗嘱一份，内容为：“我叫张甲，快

九十岁了，身体还不错。基本上能自理。两个儿子对我很孝顺，尽到了赡养责任。另外，我和老伴的墓地马丙、马丁两个儿子也给买好了。我没有什么后顾之忧了。我现在留下遗嘱，自愿将我的财产和拆迁所得的利益，全部给我的两个儿子马丙、马丁。立嘱人：张甲（摁有手印），2019年10月11日，见证人：孙某、汪某。”

马丙、马丁提交遗嘱视频，视频显示张甲口述内容为：“……我叫张甲，现在快九十了，身体还可以，还能自理，两个儿子对我做到了赡养孝心，墓地也都是马丙和马丁给我买的，都给我安排好了，没有后顾之忧……想立下遗嘱，连我身上所得的钱，所有的财产，我家里头的，另外还有我拆迁所有的财产全部给我的两个儿子……”在孙某书写遗嘱时，张甲再次口述内容为：“我叫张甲，我身体挺好的，能够自理，我两个儿子对我很孝顺，尽到了义务和责任，我的墓地全是马丙、马丁两个人给我买的，没有后顾之忧，我的财产和我拆迁所得的利益全部给我俩儿子，马丙、马丁。”录像显示孙某书写遗嘱，汪某在旁见证，孙某书写完遗嘱后向张甲宣读上述书面遗嘱全文，张甲表示认可并感谢。马丙、马丁向法院出示录制视频的手机，手机显示的录制时间是2019年10月11日。

庭审中，马丙、马丁及马戊、马己均称从2017年开始马丁与张甲、马乙共同居住至二人先后去世。

【案件焦点】

案涉代书遗嘱是否有效。

【法院裁判要旨】

北京市西城区人民法院经审理认为：根据生效判决书认定属于张甲所有的拆迁款总额为6966163元，该款由马丙保管，在张甲去世后上述拆迁款应认定为其遗产，由马丙向享有继承权的继承人支付。

本案中，根据证人所述马丙、马丁提交的代书遗嘱缺少见证人及遗嘱人书写的日期，故该遗嘱不符合代书遗嘱的法定形式要件，该遗嘱应认定为无效的

代书遗嘱。对此马丙、马丁虽提交了遗嘱形成过程的录像，确认遗嘱内容为被继承人人口述及手机显示的录制时间，但不能补正其遗嘱形式瑕疵的问题。另外，马丙、马丁提交的录像中记录了遗嘱人和见证人的肖像，但未见遗嘱人、见证人在录像中记录年、月、日。此处的“记录”应理解为遗嘱人和见证人应该在录像中口述自己的姓名和日期，而不是见证人另行附书面材料对遗嘱的见证过程加以说明。故，马丙、马丁提交的录像亦不具备民法典规定的录像遗嘱的法定形式要件，不应认定为有效的录像遗嘱。综上，马丙、马丁要求张甲所有的拆迁款根据遗嘱由马丙、马丁共同继承的请求，法院不予支持，张甲的拆迁款应按法定继承办理。北京市西城区人民法院判决如下：

一、现在马丙处被继承人张甲的拆迁款6966163元由马丙、马丁、马戊、马庚、马巳共同继承；本判决生效后十五日内，马丙向马戊、马庚、马巳每人支付1273232.60元，余款3146465.20元归马丙、马丁共同所有；

.....

五、驳回马丁、马丙的其他诉讼请求；

六、驳回马戊、马庚、马巳的其他诉讼请求。

一审宣判后，马丙、马丁提起上诉。

北京市第二中级人民法院经审理认为：我国法律充分尊重当事人订立遗嘱的真实意思表示，订立遗嘱系为了在被继承人死亡后在遗产分割时尽量减少各继承人之间的争议，保障按照被继承人真实意思进行遗产分配，民法典对遗嘱继承的形式作出明确的严格限制亦系为了在被继承人去世后无法核实其真实意思表示时通过限制遗嘱的形式保障被继承人的真实意思表示。当现有证据能够得知被继承人真实意思表示时，应当以被继承人真实意思表示为准，对代书遗嘱的形式瑕疵允许通过其他形式加以弥补。具体到本案中，张甲所立的代书遗嘱虽存在立遗嘱人、其中一

名见证人未注明日期的形式瑕疵，但见证人孙某、汪某均出庭作证说明了订立遗嘱的过程，且通过订立遗嘱时所拍摄的录像显示，张甲明确表示要将其财产及其拆迁所得的利益全部给马丙、马丁，录像视频记录了立遗嘱人口述、代书人代书、见证人在旁见证、代书人代书遗嘱后向张甲

宣读遗嘱全文、张甲对遗嘱内容予以确认以及张甲、孙某、汪某签字的全过程，同时，孙某在签字环节已经口述了立遗嘱的时间，视频原始载体亦记录了录制时间，上述时间均与代书遗嘱标注日期一致。综合考虑上述情况，在代书遗嘱仅存在立遗嘱人、一名见证人未标注日期的形式瑕疵，且通过录像能够直观地判断立遗嘱人的精神状态和真实意愿，并确定代书遗嘱的形成时间，以补正案涉代书遗嘱之形式瑕疵的情形下，法院认为该代书遗嘱应当认定为有效。一审法院对遗嘱效力的认定有误，法院依法予以纠正。至于代书遗嘱订立过程中所拍摄的录像，其目的主要是记录遗嘱形成过程，以佐证代书遗嘱的真实性；在已认定代书遗嘱有效的情况下，法院不再就录像内容是否构成其他形式的遗嘱进行评价。据此，张甲所有的拆迁款6966163元作为遗产，应按照遗嘱由马丙、马丁共同继承。北京市第二中级人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百二十二条、第一千一百二十三条、第一千一百三十三条、第一千一百三十五条、第一千一百三十七条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定，作出如下判决：

三、变更北京市西城区人民法院(2021)京0102民初40464号民事判决第一项为：现在马丙处的被继承人张甲的拆迁款6966163元由马丙、马丁共同继承所有；

四、驳回马丁、马丙的其他诉讼请求；

五、驳回马戊、马庚、马巳的其他诉讼请求。

【法官后语】

一、我国法律对代书遗嘱形式作出了明确规定

代书遗嘱，是指由遗嘱人口述而由他人代替遗嘱人书写遗嘱内容的一种遗嘱形式，在遗嘱人自己没有书写能力或者因其他原因而不能或不愿自己书写遗嘱时，可以由他人代为书写遗嘱内容，最后由遗嘱人对遗嘱进行确认、签字。遗嘱继承的效力优于法定继承，在继承开始后，有遗嘱的，先要按照遗嘱继承进行继承。遗嘱继承实际上是对法定继承的一种排斥。由于遗嘱继承的这种高

度的排斥性，有可能直接剥夺其他法定继承人应继承的份额，因此法律对于遗嘱继承更多地干预，对于遗嘱的形式作了强制性的规定。《中华人民共和国民法典》第一千一百三十五条对代书遗嘱有明确的规定：代书遗嘱应当有两个以上见证人在场见证，由其中一人代书，并由遗嘱人、代书人和其他见证人签名，注明年、月、日。因此，《中华人民共和国民法典》对于代书遗嘱的形式予以严格的限制，规定了代书遗嘱在订立的过程中要注意遗嘱人口述和代书人代书、见证人见证的时空一致性。遗嘱作为一种要式民事法律行为，不符合法定形式的遗嘱无效。

二、关于代书遗嘱效力的思考

遗嘱作为要式行为，为确保遗嘱可以真实地反映遗嘱人遗产处分的内心真意，应对遗嘱设置一定的法律形式，不能任由遗嘱人肆意作出。以形式的严苛来保障意思的真实，是遗嘱规定法定形式的重要原因。

但是，我国法律充分尊重当事人订立遗嘱的真实意思表示，订立遗嘱系为了在被继承人死亡后在遗产分割时尽量减少各继承人之间的争议，保障按照被继承人真实意思进行遗产分配，民法典对遗嘱继承的形式作出明确的严格限制亦系为了在被继承人去世后无法核实其真实意思表示时通过限制遗嘱的形式保障被继承人的真实意思表示。当现有证据能够得知被继承人真实意思表示时，应当以被继承人真实意思表示为准，对遗嘱的形式瑕疵允许通过其他形式加以弥补。司法审判实践中，遗嘱效力的认定应从遗嘱的形式要件和意思表示真实两个方面综合考量，从而建立起以遗嘱真实性为核心的司法原则，切实保护遗嘱人的意思自治，确保案件审理的公平、公正。

编写人：北京市第二中级人民法院 曹雪 崔宁

多重遗嘱叠加下的审查思路及效力认定

—— 祖某甲诉袁某甲遗嘱继承案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

北京市海淀区人民法院(2021)京0108民初45910号民事判决书

2. 案由：遗嘱继承纠纷

3. 当事人

原告：祖某甲

被告：袁某甲

【基本案情】

祖某乙与刘某原系夫妻关系，生育一女祖某甲，后祖某乙与袁某乙系再婚，婚后生育一女袁某甲，祖某甲一直与祖某乙、袁某乙共同生活。袁某乙于2020年1月5日去世，祖某乙于2020年10月16日去世，祖某乙与袁某乙的父母均先于二人去世。登记在祖某乙名下的诉争房屋双方均认可为祖某乙、袁某乙夫妻共同财产。祖某甲称诉争房屋中属于祖某乙的份额根据祖某乙的遗嘱应由其一人继承，属于袁某乙的份额应由其与袁某甲法定继承。袁某甲称根据祖某乙与袁某乙的遗嘱，诉争房屋应由其与祖某甲各继承50%。

【案件焦点】

多重遗嘱叠加下的继承类案件遗嘱的采信与鉴定该如何启动问题。

【法院裁判要旨】

北京市海淀区人民法院经审理认为：继承开始后，按照法定继承办理；有遗嘱的，按照遗嘱继承或者遗赠办理；夫妻在婚姻关系存续期间所得的共同所有的财产，除有约定的以外，如果分割遗产，应当先将共同所有财产的一半分